

1506172-29.2019.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... nunca se queixou da ocorrência de furto. Declarou que, no dia da discussão com Lilian, José Alfredo não parecia meu avô, pois teve lapsos de memória. Ora se lembrava da depoente, ora perguntava como que está sua mãe?, sem se recordar do falecimento dela. Declarou que Lilian, durante a infância da depoente, costumava discutir com os pais, insultando seu avô com dizeres como velho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506172-29.2019.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506172-29.2019.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Lopes Bomfim

Prioridade Idoso

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

MATHEUS LOPES BONFIM, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, e no artigo 339, caput, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), porque, segundo a denúncia:

a) no dia 09 de outubro de 2018, em horário incerto, na agência nº 0337 da Caixa Econômica Federal, situada na Avenida Coronel José Soares Marcondes, s/n, Centro, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, subtraiu, para si, R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que estavam depositados na conta poupança nº 196272-2, de titularidade de seu avô, José Alfredo Lopes Sobrinho, pessoa idosa, de mais de 84 (oitenta e quatro) anos de idade; e

b) no dia 26 de agosto de 2019, em horário incerto, na sede da Promotoria de Justiça Cível de Presidente Prudente, situada na Avenida Brasil, nº 494, Centro, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, deu causa deu causa à instauração de inquérito policial contra Lilian Lopes Milan, sua tia, imputando-lhe falsamente a prática de conduta criminosa, sabendo-a inocente.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu tinha acesso facilitado à residência de José Alfredo, em decorrência da relação de parentesco. Por esse meio, obteve a posse do cartão bancário de seu avô.

Ciente da senha necessária à movimentação da conta, Matheus compareceu à agência bancária e, usando o cartão, transferiu R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a conta poupança de sua titularidade, de nº 001074509-0, da agência nº 4299, do Banco Santander. Após a subtração, o cartão bancário foi restituído ao ofendido.

Ao tomar conhecimento da transferência de valores para a conta do denunciado, Lilian pediu-lhe explicações. Como Matheus se recusou a prestar esclarecimentos, Lilian proibiu-o de acessar os dados bancários de José Alfredo, o que acarretou desentendimentos entre eles.

Desgostoso com Lilian, o réu compareceu à Promotoria de Justiça Cível e apresentou petição (fls. 04/06), por meio da qual, declarou, de forma mendaz, que sua tia conduziu José Alfredo ao estabelecimento bancário e, induzindo-o em erro e abusando de sua condição de idoso, fizera-o assinar documento de retirada da quantia de R\$ 171.780,18 (cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta reais e dezoito centavos), que foi depositada em proveito próprio de Lilian.

Em decorrência da comunicação falsa, instaurou-se inquérito policial para averiguar a conduta criminosa atribuída a Lilian.

Contudo, Lilian apresentou documentação indicativa da má-fé de Matheus, inclusive quanto à afirmação de que induzira José Afonso em erro. Posteriormente, a ação cível movida contra Lilian foi extinta, à revelia dela, por desistência do autor. Afirma o Promotor de Justiça que Lilian apresentou ata notarial com registro de declaração de José Alfredo, no sentido de que ele espontaneamente transferira o montante para ela administrar e que Matheus o induzira a assinar documentos de conteúdo desconhecido.

Além disso, Lilian apresentou extrato da conta bancária e consulta detalhada da transferência, que documentam a subtração atribuída ao acusado.

Concluída a investigação policial (fls. 01/95), Matheus recusou proposta de acordo de não persecução penal (fls. 129) e o Ministério Público ofertou denúncia (fls. 135/137), que foi recebida em 08 de setembro de 2020 (fls. 139).

Citado (fls. 156), o réu, assistido por Defensores constituídos (fls. 124), apresentou resposta à acusação (fls. 157/168).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 274).

Durante a instrução processual, foram ouvidas cinco testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os relatos orais foram registrados em gravação audiovisual (fls. 353/354).

Nas alegações finais, o Ministério Público (fls. 425/431) e o Defensor (fls. 435/440) pleitearam a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Inexiste nulidade ou irregularidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A ocorrência dos fatos ficou demonstrada pelos documentos de fls. 04/06, 26/27, 53 e 409 e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

Entretanto, há dúvida quanto à atipicidade das condutas.

Lilian Lopes Milan (fls. 353/354), tia do acusado e filha de José Alfredo, informou que seu pai teve documentos pessoais, dinheiro e cartões bancários roubados por um desconhecido, na via pública. Após o roubo, José Alfredo solicitou que a depoente o acompanhasse à agência bancária onde ele mantinha conta, para requerer a expedição de outro cartão. Ambos foram à agência bancária e reportaram o fato a uma gerente. Indagado sobre quanto tinha em conta, José Alfredo disse-lhe que não era muito.

Contudo, segundo a gerente, havia mais de R\$ 225.000,00 na conta bancária e aproximadamente R\$ 60.000,00 tinham sido sacados. Indagado sobre o saque, José Alfredo disse que o desconhecia. Ele declarou que acompanhara Matheus ao banco e acreditava haver transferido uma pequena quantia para o neto. Contudo, José Alfredo

negou que tivesse doado aquela quantia para Matheus e disse que sequer sabia da existência de tamanho montante em sua conta bancária. Por sugestão da gerente da agência bancária, transferiram o valor remanescente para plano de previdência administrado pela depoente. Afirmou que o cartão bancário de José Alfredo estava sob a posse dele e não tem conhecimento da entrega voluntária do objeto a Matheus. Disse não saber se o acusado apanhou o cartão para si, para sacar a quantia. Após o fato, a depoente não contactou o réu. Segundo José Alfredo, Matheus agira de má-fé com ele. Informou que residiu no exterior até 2017. Enquanto estava no exterior, a depoente pagava uma pessoa para fazer a manutenção da casa de seu genitor. Disse crer que seus sobrinhos cuidaram de José Alfredo até 2017. Asseverou que tinha bom relacionamento com Matheus. Anteriormente a um vídeo gravado, o réu dissera que pegara o valor. Depois, durante o período de gravação do vídeo, ele declarou que recebera o montante a título de empréstimo.

A testemunha Mirian Renata Dias (fls. 353/534) informou que trabalhou para José Alfredo, como cuidadora de idoso, a partir de agosto de 2019. Certa vez, a irmã de Matheus e o namorado dela compareceram à casa de José Alfredo e disseram que o levariam para passear. Logo depois, o acusado chegou ao imóvel. A depoente reportou o fato a Lilian. Em certo momento, Matheus entrou na casa filmando e iniciou-se uma discussão. Durante a discussão, o denunciado afirmou que recebera dinheiro emprestado e José Alfredo disse que não tinha conhecimento desse fato. Iniciou-se uma discussão entre Matheus e Lilian, durante a qual essa perguntou Por que você tirou da conta do meu pai sessenta mil?. Matheus dirigiu-se a José Alfredo e disse Vô, o senhor me deu esse dinheiro. Contudo, José Alfredo negou. A princípio, o réu declarou que José Alfredo lhe doara a quantia, depois que a recebera emprestada. Entretanto, José Alfredo negou ambas as versões. Disse não se lembrar se José Alfredo descreveu alguma ida ao banco em companhia do neto, nem se Matheus se dispôs a restituir o montante. Como José Alfredo ficou muito nervoso, a depoente nunca mais o indagou sobre o fato. Asseverou que Lilian cuidava dos afazeres domésticos. Pelo que sabe, anteriormente à contratação da depoente, era Lilian quem cuidava de José Alfredo. Informou que conhece Lilian desde a infância, pois a genitora da depoente foi empregada de José Alfredo. Contudo, quando a depoente foi contratada, não via Lilian havia muitos anos. Asseverou que José Alfredo tinha falhas de memória, possivelmente decorrentes da idade. Entretanto, ele reconhecia sobrinhos e netos e nunca se consultou com médico que atestasse que não estava bem da memória. Disse não ter conhecimento da subtração atribuída a Matheus. Embora soubesse da existência de um processo, ignorava seu objeto.

A testemunha Camila de Oliveira Moreira (fls. 353/354) informou que é bancária e se lembra vagamente do atendimento ao réu e a José Alfredo. Disse crer que eles compareceram anteriormente à agência e retornaram. A depoente teria sido a segunda a atendê-los. Salvo engano, eles desejavam fazer uma transferência. Contudo, algo não deu certo e não foi possível atender à solicitação. Por isso, na ocasião do atendimento pela depoente, não houve transferência. Disse não ter lembrança de manifestação de indignação por José Alfredo. Declarou que as filmagens de câmeras ficam armazenadas por noventa dias. Informou que a transferência de R\$ 60.000,00 por meio de terminal de autoatendimento somente é possível mediante cadastramento presencial prévio. O autor da transferência, por si ou por meio de procurador, deve comparecer ao balcão ou a uma das mesas de atendimento presencial da agência bancária e cadastrar dados, como o nome do destinatário, da conta destinatária e o montante autorizado.

Mariana Lopes Bonfim (fls. 353/354), irmã do acusado, declarou que sua genitora faleceu quando a depoente e Matheus ainda eram muito jovens. Por isso, sempre tiveram grande proximidade com os avós maternos. Matheus, em especial, sempre foi muito apegado aos avós. José Alfredo, seu avô, era afetuoso com os netos, mas principalmente com o acusado, porque era quem passava mais tempo na casa dos avós. Asseverou que o réu costumava acompanhar o avô ao médico. Certa vez, Matheus disse o vô quer dar um dinheiro pra mim. Contudo, a princípio, a depoente não sabia o valor. Somente depois tomou conhecimento do montante. Afirmou que José Alfredo doou a quantia para que Matheus comprasse um imóvel, um apartamento. Contudo, seu irmão usou parte do dinheiro em despesas de formatura e parte na compra de um veículo

Pajero. Disse que José Alfredo nunca se queixou da ocorrência de furto. Declarou que, no dia da discussão com Lilian, José Alfredo não parecia meu avô, pois teve lapsos de memória. Ora se lembrava da depoente, ora perguntava como que está sua mãe?, sem se recordar do falecimento dela. Declarou que Lilian, durante a infância da depoente, costumava discutir com os pais, insultando seu avô com dizeres como velho nojento.

Edson Santos Santana (fls. 353/354), cunhado do réu, declarou que Matheus recebeu uma intimação, com ordem para levar José Alfredo a depoimento, na Delegacia de Polícia. Um pouco antes do horário designado para a oitiva, o depoente e Mariana compareceram à residência de José Alfredo, para prepará-lo. Disse que esperaram muito junto ao portão, pois José Alfredo estava deitado e Miriam declarou que estava nos fundos do imóvel. A princípio, José Alfredo reconheceu a neta Mariana. Depois, foi à cozinha, retornou e já não se lembrava dela. Asseverou que Miriam telefonou para Lilian. Quando Lilian chegou, iniciou-se uma discussão entre ela e Mariana. Posteriormente, Matheus chegou.

Interrogado (fls. 353/354), o réu negou a prática dos crimes. Afirmou que seu avô lhe doou o dinheiro. Disse que costumava acompanhar José Alfredo ao médico e a outros lugares, quando ele pedia. Certa vez, José Alfredo permaneceu vários dias internado. Quando saiu, ele afirmou que tinha dinheiro guardado e desejava doar parte para o interrogando construir ou comprar uma casa. A princípio, recusou a doação. Depois a aceitou. Argumentou que o furto seria desnecessário, pois José Alfredo lhe daria o montante, se o interrogando pedisse. Asseverou que seus primos tinham conhecimento da doação. Após a doação, Lilian levou José Alfredo três vezes à agência bancária. Na primeira ocasião, contratou um plano de previdência privada em nome dela, com o intuito de que, se José Alfredo falecesse, ela seria a beneficiária. No segundo comparecimento, cancelou o plano de previdência privada. No terceiro comparecimento, sacou todo o dinheiro da conta de José Alfredo e depositou em conta bancária de titularidade dela. Contemporaneamente a este fato, acompanhara seu avô ao médico e sabia que ele precisaria gastar aproximadamente vinte mil reais para se submeter a uma cirurgia de catarata. Por isso, compareceram ao banco e constataram que todo o dinheiro da conta dele fora sacado. José Alfredo, indignado, disse crer que Lilian sacara a quantia, pois ela o levava ao banco três vezes. Além disso, declarou que permitira a Lilian sacar para si os juros, mas negou que tenha doado o dinheiro para ela. A pedido de José Alfredo, o interrogando apresentou-o aos advogados que ingressaram com ação anulatória. Posteriormente, num dos comparecimentos de José Alfredo à Delegacia de Polícia, Lilian o induziu a negar a ocorrência de doação para o interrogando. Asseverou que seu avô era lúcido até o início de 2019. Contudo, perdeu parte da lucidez quando parou de trabalhar. A prova colhida indica que José Alfredo apresentava volubilidade incomum.

No dia 10/06/2019 (fls. 185), José Alfredo outorgou procuração ad judicium aos advogados Caio Matheus Santos de Pádua e Lucas dos Santos Campanharo.

Um mês depois, em 17/07/2019 (fls. 228/229), em ato registrado em ata notarial, José Alfredo negou que tivesse constituído os advogados.

Quando de sua primeira oitiva pela Autoridade Policial, em 30/10/2019 (fls. 37/38), a vítima declarou que tinha valores depositados em conta bancária, mas o montante desaparecera. Afirmou, ainda, não se lembrar dos atos relacionados ao dinheiro e que estava esquecido da cabeça.

No dia 30/01/2020 (fls. 94), o ofendido afirmou que tomara conhecimento da transferência de R\$ 60.000,00 para Matheus muito tempo depois e que autorizara a transferência do saldo de sua conta bancária para sua filha Lilian.

Portanto, José Alfredo constituiu advogados (fls. 185) e, um mês depois, negou a ocorrência do ato (fls. 228/229). Em outro momento, disse que ignorava o destino do dinheiro sacado de sua conta (fls. 37/38) e, três meses depois, afirmou que o deixara sob os cuidados de Lilian (fls. 94).

A volubilidade evidenciada pelos documentos de fls. 37/38, 94, 185 e 228/229 possivelmente decorreu da degradação da memória da vítima, singelamente descrita por ela como esquecimento da cabeça.

A degeneração da memória do ofendido também foi afirmada pelo réu e pelas testemunhas Miriam Renata Dias, Mariana Lopes Bonfim e Edson Santos Santana.

A degradação da memória da vítima e o documento de fls. 409 indicam a possibilidade de que José Alfredo tenha doado o dinheiro ao acusado e depois se esquecido desse fato.

A solicitação de envio de TED de fls. 409, subscrita pelo ofendido, demonstra que José Alfredo compareceu à agência bancária e requereu a transferência de R\$ 60.000,00 para conta bancária de titularidade do réu.

Tal documento (fls. 409) evidencia a inocorrência de subtração do cartão bancário da vítima e da transferência por meio de terminal de atendimento.

Como José Alfredo solicitou a transferência (fls. 409) e posteriormente disse ignorar o fato (fls. 94), é possível que tenha se esquecido da doação, provavelmente em decorrência da degeneração de sua memória.

A volubilidade e a provável degradação da lucidez de José Alfredo tornam duvidosa a aptidão intelectual da vítima para conscientemente proceder à doação. Entretanto, eventual indução do ofendido em erro não é objeto deste feito.

Como o documento de fls. 409 demonstra a inocorrência de subtração, impõe-se a absolvição de Matheus Lopes Bonfim da imputação de prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Resta verificar se ele, caluniosamente, imputou a prática de crime a Lilian Lopes Milan.

Por meio do documento de fls. 04/06, o acusado dirigindo-se ao Ministério Público, afirmou que Lilian induzira José Alfredo em erro, para que ele autorizasse a retirada de valores da conta dele, os quais foram posteriormente depositados em conta bancária dela. Em outras palavras, imputou a Lilian a prática de crime de estelionato (art. 171, CP).

Inegável que valores foram retirados de conta bancária de titularidade de José Alfredo e depositados em conta de titularidade de Lilian, pois ela afirmou a ocorrência desses fatos.

Não é possível afirmar que Lilian induziu José Alfredo em erro, pois ele, em diferentes ocasiões (fls. 94 e 228/229), voluntariamente deixara o montante sob os cuidados da filha.

Inobstante a ausência de prova da indução de José Alfredo em erro, é provável que Matheus acreditasse na prática de crime por sua tia.

Conforme se expôs anteriormente, José Alfredo outorgou procuração para que advogados ajuizassem ação pedido de anulação de ato jurídico (fls. 185) e declarou, extrajudicialmente, que valores tinham desaparecido de sua conta bancária (fls. 37/38).

É provável que tais manifestações de José Alfredo (fls. 37/38 e 185) tenham levado Matheus a crer que Lilian, maliciosamente, induzira o genitor dela em erro, para se locupletar do montante anteriormente depositado na conta bancária dele.

Por ser provável que Matheus acreditasse na responsabilidade penal de sua tia, não se pode afirmar que a sabia inocente (art. 339, CP).

Como não se demonstrou a presença de elemento subjetivo do tipo penal, consistente na consciência do sujeito ativo quanto à inocência do alvo da denúncia, impõe-se a absolvição do réu da imputação de prática do crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para absolver MATHEUS LOPES BOMFIM, nascido aos 25/05/1996, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Miriam Lopes Bomfim e de Claudinei Hernandes de Bomfim, inscrito no RG nº 52.521.826 SSP/SP e no CPF nº 465.622.158-97, da imputação de prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, e no artigo 339, caput, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem condenação em custas.

Cientifique-se a vítima da denúncia caluniosa, Lilian Lopes Milan.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores constituídos (fls. 124).

Transitada em julgado, façam-se as anotações e comunicações necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.
Presidente Prudente, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA